



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 294/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעים:

1. נציגות הבית המשותף רחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב
 2. דניאל עמרם ת.ז. 011457595
 3. אילן עמרם ת.ז. 011457587
 4. רותם ידלין ת.ז. 036104073
 5. דליה איטינגון ת.ז. 03168978
 6. רמי איטינגון ת.ז. 07994908
 7. אמנון כהן שור ת.ז. 0082115
 8. זאן ניסים כהן דרכון צרפתי 02ZH85795
 9. ויויאן כהן דרכון צרפתי 06AB07127
 10. מגי קווינט ת.ז. 030519672
 11. לורי קווינט ת.ז. 01793242
 12. אורן כהן ת.ז. 301139648
 13. סוזן מלאני סגל דרכון בריטי 033994848
 14. נורמן הרולד סגל דרכון בריטי 304437945
 15. אבירם מי טל ת.ז. 05497349
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד אבי ריבקיין
מרחוב יגאל אלון 96 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. צביה אוזן ת.ז. 055615728
- מרחוב הרברט סמואל 46 תל אביב
2. יונה פלג ת.ז. 004207288
- מרחוב רופין 25 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובעים הינם חלק מבעלי דירות ונציגות הבית המשותף ברחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב הבנוי על חלקה 205 בגוש 6214 (להלן: "הבית").

הבית רשום בבעלות חברת סימה בע"מ (להלן: "החברה") אשר בעלי מניותיה הם בעלי הדירות בבית. לטובת בעלי הדירות רשומות חכירות על זכות הבעלות של החברה.

על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבעים הינם בעלים של דירה בקומת הגג, כאשר הנתבעת 1 רשומה כבעלת זכות חכירה והנתבע 2 רשום כבעל מניות בחברה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 294/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעים טוענים כי הנתבעים ביצעו עבודות בדירה ובבית תוך השתלטות על רכוש משותף, גרימת מטרדים ונזק לבית, למערכותיו, לדיירים ולבעלי הדירות.

בסעיף 32 לכתב התביעה מבקשים התובעים סעדים כלהלן:

1. לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 100,000 ₪ בגין התעשרות שלא כדין של הנתבעים על חשבון התובעים ובגין מטרדים של רעש, לכלוך ואי נוחות תמידית.
2. לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 50,000 ₪ כפיצוי בגין מטרד.
3. ליתן צו המורה לנתבעים להרוס את היחידות הפיראטיות ו/או כל בניה ללא היתר כדין והשבת מצב הגג לקדמותו, לרבות, סילוק של התשתיות שהותקנו ואשר פולשות לתחום הרכוש המשותף ומעמיסות על הבית.
4. ליתן צו האוסר על הנתבעים לבצע עבודות בניה שלא על פי היתר בניה כדין והאוסר על הנתבעים לפצל את דירתם או להשכירה ליותר מאשר שוכר אחד בו זמנית.

ביום 15.06.11, עוד בטרם הוגש כתב הגנה, מחקתי מכתב התביעה על הסף את הסעדים שעניינם במטרד מחמת העדר סמכות עניינית (סעיפים 32.א. (חלק ו' - 32.ב.).

ביום 31.07.11 הוגש כתב הגנה ונערך דיון מקדמי בתובענה.

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות בתיק זה ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים בדיון מיום 31.07.11, הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 עד 6א, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 294/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

בדיון מיום 31.07.11 התברר כי ההשתלטות הנטענת של הנתבעים על הרכוש המשותף הינה בנוגע לבנייה בעבר עת היו על הגג 5 יחידות דיור. בשל העדר גישה התובעים אינם יודעים כמה יחידות יש ואם עדין ישנה הסגת גבול לרכוש המשותף. טענת התובעים בדיון היא כי " הנזק הוא נזק יומיומי ומתמשך לכל ההיבטים לרבות עשיית עושר כיוון שתשתיות הבניין סובלות מהיחידות הנוספות, מאופי הדיירים שהוא נגזר מאופן הפיצול של היחידה לכמה יחידות ואת זה הגיע הזמן להפסיק. לצערנו כמובן שניסינו לאורך שנים להפסיק" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 3-4).

יוצא, אם כן, כי לב ליבה של התביעה הינו בפיצול הנטען של דירת הנתבעים ובסעד המבוקש לפיו יאסר על הנתבעים לפצל את דירתם, על כל המשתמע מכך.

עילה זו מבוססת על טענות מכח דיני התכנון והבניה ואפשרויות השימוש בדירת הנתבעים, על פי המצב התכנוני החל על הבית. עילת התביעה מתבססת גם על דיני הנזיקין (מטרד והפר חובה חקוקה). השימוש אותו נטען שהנתבעים עושים בדירתם – פיצולה למספר יחידות - הוא זה אשר גורם לנזקים הנטענים. כפי שעולה מכתבי הטענות, בירור התביעה מחייב התייחסות גם לדיני החוזים (הסכם בין החברה לנתבע 2 למכירת הזכויות בחלק מהגג).

לפיכך, אינני מוסמך ליתן את הסעד המבוקש בסעיף 32.ד. לכתב התביעה.

כך גם אינני מוסמך לדון בסעד המבוקש בסעיף 32.ג. רישא לכתב התביעה, בחלק העוסק בבקשה להריסתן של היחידות הפיראטיות ובניה הקיימת ללא היתר בניה. גם בהקשר זה, לאחר שהובהר בדיון מיום 31.07.11 כי עיקר ההשתלטות על הרכוש המשותף מתייחסת לתקופת העבר (בהקשר לעילת התביעה שעניינה בחיוב על פי עילה מדינית עשיית עושר ולא במשפט), הרי שהמדובר בתביעה בנוגע לשימוש שעושה בעל דירה בדירתו על פי העילות שלעיל. תביעה זו איננה במסגרת סמכותי העניינית על פי החוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 294/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

אומנם, מפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסעד המבקש את הסרתן של התשתיות הפולשות לרכוש המשותף (סעיף 32.ג. סיפא). כך גם אם ישנה, עדיין, הסגת גבול כלשהי לשטח הגג המשותף. אולם, בענין זה קיימת סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום (בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לעיל). גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדין בפני המפקח".

גם בכל הקשור לתביעה לקבלת פיצוי בגין התעשרות שלא כדין (סעיף 32.א. לכתב התביעה) אינני מוסמך לדון.

אומנם, דעתי היא כי במסגרת תביעה שעניינה הסגת גבול לרכוש המשותף מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לפסוק גם דמי שימוש ראויים (ראה ת"א 285/10 נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפירי (פורסם בנבו)). אולם, אין בכך להקנות למפקח סמכות לדון בכל תובענה שעילתה היחידה היא דיני עשיית עושר ולא במשפט, בפרט כאשר החיוב המבוקש הינו בגין שימוש שפסק. במקרה דנן טענת התובעים, גם בהקשר זה, מתבססת על עילת המטרד כאמור.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ד. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעברנו עוד?", ע"ל משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה בכללותה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

לאור העברת התיק לבית משפט השלום המוסמך כאמור, אני מוצא לנכון להורות על ביטול מחיקת הסעדים בהחלטתי מיום 15.06.11 שעניינם בעילת המטרד. ראוי כי בית משפט השלום המוסמך להכריע בתובענה (לרבות בעילת המטרד) יכריע בשלמות בכלל הסעדים והעילות כפי שפורטו במקור על ידי התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 294/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

הנתבעים יהיו רשאים להגיש כתב הגנה מתוקן מטעמם בתוך 30 יום מהיום.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך א' אב תשע"א, 01 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב